P U T U S A N

Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayogi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /14 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Deli Tua Gang Saudara Kecamatan Delitua
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa menerangkan akan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Alfina Lubis, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (Lbh-Smk) Cabang Medan, berkantor di Jalan Flmaboyan III Komplek Wedana Palaca Blok A No. 03 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2023 Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa Prayogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35/2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prayogi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3.Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam Sembilan) gram dan berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tulisan menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Prayogi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” berupa 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram**,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa Prayogi sedang duduk seorang diri di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Hardi Amran, saksi Rinto Aruan dan saksi Roni O.F. Barus selaku anggota Polri kemudian para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan para saksi tersebut menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah tas kecil warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang sedang disandang oleh terdakwa, Kemudian terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram adalah narkotika yang dibeli oleh terdakwa dari Ipul untuk terdakwa jualkan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Terhadap Barang Bukti Yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Utama tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Elma NIK.P87805 terhadap 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dan Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.2052/NNF/2023 tanggal 06 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt, barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Prayogi yang pada bab III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Prayogi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Prayogi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa berupa 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram**,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa Prayogi sedang duduk seorang diri di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Hardi Amran, saksi Rinto Aruan dan saksi Roni O.F. Barus selaku anggota Polri kemudian para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan para saksi tersebut menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang sedang disandang oleh terdakwa, Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Terhadap Barang Bukti Yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Utama tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Elma NIK.P87805 terhadap 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dan Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.2052/NNF/2023 tanggal 06 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt, barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Prayogi yang pada bab III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Prayogi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardi Amran, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Brigj. Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Barang bukti yang di temukan dan di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil Narkotika jenis shabu, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dan uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Narkotika ditemukan di dalam dompet kecil, dan plastik klip kecil kosong ditemukan dari kantong belakang celana sebelah kiri terdakwa sedangkan uang tunai ditemukan di tas kecil warna hitam yang disandang terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari IPUL dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibagi kedalam plastik klip kecil kosong dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya runcing dan dijualnya mulai harga Rp. 50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap gram yang dijual terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan tujuan uangnya digunakan untuk kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rinto Aruan, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Brigj. Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Barang bukti yang di temukan dan di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil Narkotika jenis shabu, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dan uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Narkotika ditemukan di dalam dompet kecil, dan plastik klip kecil kosong ditemukan dari kantong belakang celana sebelah kiri terdakwa sedangkan uang tunai ditemukan di tas kecil warna hitam yang disandang terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari IPUL dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijualnya kembali;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibagi kedalam plastik klip kecil kosong dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya runcing dan dijualnya mulai harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap gram yang dijual terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual shabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan tujuan uangnya digunakan untuk kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Brigj. Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil Narkotika jenis shabu, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dan uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan membelinya dari seorang laki-laki yang bernama IPUL seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibagi kedalam plastik klip kecil kosong dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya runcing dan dijualnya mulai harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menjual Narkotika jenis shabu sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah agar hasilnya dapat terdakwa gunakan sebagai biaya kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam Sembilan) gram dan berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Brigj. Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil Narkotika jenis shabu, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik dan uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan membelinya dari seorang laki-laki yang bernama IPUL seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan setiap gramnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Terhadap Barang Bukti Yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Utama tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Elma NIK.P87805 terhadap 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.2052/NNF/2023 tanggal 06 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt, barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Prayogi yang pada bab III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Prayogi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Prayogi dan didudukkan sebagai terda kwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 13,69 (tiga belas koma enam Sembilan) gram dan berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram tersebut adalah tidak didasarkan atas surat izin yang sah dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, dalam rangka menggunakan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa Prayogi sedang duduk seorang diri di Jalan Brigjen Katamso Gang Asli Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi Hardi Amran, saksi Rinto Aruan dan saksi Roni O.F. Barus selaku anggota Polri kemudian para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan para saksi tersebut menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) gram klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dari dalam kantong belakang celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang sedang disandang oleh terdakwa, Kemudian terdakwa mengakui bahwa 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram adalah narkotika yang dibeli oleh terdakwa dari Ipul untuk terdakwa jualkan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Terhadap Barang Bukti Yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) Cabang Medan Utama tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Elma NIK.P87805 terhadap 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) gram berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dan Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.2052/NNF/2023 tanggal 06 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt, barang bukti : 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Prayogi yang pada bab III mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Prayogi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam Sembilan) gram dan berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
- 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong.
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prayogi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prayogi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 11 (sebelas) klip plastik kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,69 (tiga belas koma enam Sembilan) gram dan berat bersih 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram.
   - 238 (dua ratus tiga puluh delapan) klip plastik kecil kosong
   - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya runcing

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai Rp. 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

   Dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denny L Tobing, S.H., M.H. , Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FADLI ASRAR, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara video teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Denny L Tobing, S.H., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, SH,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)